

臺灣臺北地方法院刑事判決

109年度審訴字第792號

公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官

被 告 陳慶隆

鄭楊晨

蕭宗靖

陳傑翔

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（109年度偵字第141號、第2749號、第5787號），被告均於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：

主 文

己○○犯如附表編號1至5「罪名及宣告刑」欄所示之罪，各處如附表編號1至5「罪名及宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹

01 年捌月。

02 辛○○犯如附表編號1至5「罪名及宣告刑」欄所示之罪，各處如
03 附表編號1至5「罪名及宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹
04 年玖月。

05 壬○○犯如附表編號1「罪名及宣告刑」欄所示之罪，處如附表
06 編號1「罪名及宣告刑」欄所示之刑。

07 戊○○犯如附表編號2至5「罪名及宣告刑」欄所示之罪，各處如
08 附表編號2至5「罪名及宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹
09 年陸月。

10 未扣案己○○之犯罪所得新臺幣參仟零捌拾元沒收，於全部或一
11 部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

12 未扣案辛○○之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能
13 沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

14 未扣案戊○○之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能
15 沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

16 事實

17 一、己○○、辛○○、壬○○、戊○○於民國108年9月間某日，
18 ，加入以實施詐術為手段所組成具有持續性及牟利性之有結
19 構性詐欺集團組織（無證據證明集團內有未滿18歲之人），
20 分別擔任取簿手及車手工作，而與該詐欺集團成員共同基於
21 意圖為自己不法所有及違反洗錢防制法之犯意聯絡，由所屬
22 詐欺集團之成年成員以如附表編號1所示之詐騙方式詐騙如
23 附表編號1所示之人，致該人陷於錯誤，而於附表編號1所示
24 之時間、地點寄交如附表編號1所示之帳戶存摺及提款卡
25 後，己○○即於108年10月5日凌晨2時7分許，駕駛車牌號碼
26 0000-00號自用小客車，搭載辛○○及壬○○，並由辛○○
27 下車進入超商門市領取上開物品，再將上開物品交付與己○
28 ○，己○○再轉交與該詐欺集團成員做為犯罪工具。詐欺集
29 團之成年成員又以如附表編號2至5所示之詐騙方式，詐騙如
30 附表編號2至5所示之人，致其等均陷於錯誤，而於如附表編
31 號2至5所示時間、地點，匯款如附表編號2至5所示之款項至

附表編號2至5所示之帳戶（其中附表編號2之甲○○固有前往匯款，惟因適逢假日，並經甲○○即時發覺有異報警處理，而未匯入詐欺集團成員所指定之帳戶內，致詐欺取財之犯行未遂），辛○○即與戊○○2人一組，持己○○所交付之帳戶提款卡，於如附表編號3至5所示時間、地點提領款項，再由辛○○將提領款項交付己○○以上繳該詐欺集團。嗣經黃韻臻等人報警處理，查悉上情。

二、案經甲○○、丙○○、丁○○訴由臺北市政府警察局刑事警察大隊報告臺灣臺北地方檢察署檢察官偵查起訴。

理 由

一、上揭犯罪事實，業據被告己○○、辛○○、壬○○、戊○○4人於本院準備程序及審理時均坦承不諱（見本院卷89、107至171、306、313至314頁），核與證人即告訴人甲○○、丙○○、丁○○於警詢及偵訊時之指訴內容；證人即被害人庚○○、乙○○於警詢時之證述內容（見109偵2121卷第23至25、27至28、29至31、33至34頁、109偵141卷第39至43頁）相符，復有通訊軟體LINE對話內容翻拍照片、交貨便服務代碼、如附表所示帳戶之開戶資料、歷史交易明細、自動櫃員機交易明細、網路銀行畫面列印資料影本、便利商店監視器及自動櫃員機監視器錄影畫面之翻拍照片等件（見109偵141卷第75、77至95、47至63頁、109偵2121卷第47、69、75、81至83、85至96頁、109偵2749卷第15至19、39、159至159、163、167至169、199至203、205至209頁）在卷可稽，足認被告4人上開任意性自白均係與事實相符，堪以採信。綜上，本案事證明確，被告4人所為之上開犯行，均堪以認定，應依法論科。

二、論罪科刑：

（一）本案詐欺集團，係由3人以上所組成，以施用詐術為其手段，且組成之目的即在向告訴人及被害人等詐取金錢，又已存續相當時日並實施多次犯行，具有持續性及牟利性。再本案詐欺集團係由電信機房成員致電告訴人及被害人等而實施

01 詐術，致告訴人及被害人等均陷於錯誤而交付帳戶或財物
02 後，再由集團成員通知取簿手及車手前往領取帳戶或提領款
03 項後交與集團內之其他成員，足見本案詐欺集團之任務分工
04 細膩，犯罪計畫周詳，顯非為立即實施犯罪而隨意組成，而
05 屬有結構性組織。職是，本案詐欺集團確屬組織犯罪防制條
06 例第2條第1項所稱之犯罪組織。再告訴人甲○○固有因陷於
07 錯誤而前往匯款，惟因適逢假日，並經告訴人甲○○即時發
08 覺有異報警處理，致帳戶即時凍結而未匯入詐欺集團成員所
09 指定之帳戶內等情，業據告訴人甲○○於本院陳述明確（見
10 本院卷第105頁），且詐欺集團掌控之人頭帳戶即中國信託
11 銀行帳號000-000000000000號帳戶（戶名：蔡昀妤）存款交
12 易明細，亦未見有何告訴人甲○○匯入款項之交易紀錄等
13 情，有上開銀行108年12月25日中信銀字第108224839280612
14 號函附客戶相關資料及存款交易明細（見109偵2749卷第197
15 至201頁）在卷可稽，是此部分應屬犯罪行為尚未完成而未
16 遂。又既遂、未遂僅係行為階段之別，毋庸變更起訴法條
17 （最高法院101年度台上字第3805號判決意旨參照），本院
18 得依法予以審究。故核被告己○○、辛○○、壬○○就附表
19 編號1所為，均係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參
20 與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同
21 詐欺取財罪。被告己○○、辛○○、戊○○就附表編號2所
22 為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款、第2項之3人以上共
23 同詐欺取財未遂罪；就附表編號3至5所為，均係犯洗錢防制
24 法第14條第1項之普通洗錢罪、刑法第339條之4第1項第2款
25 之三人以上共同詐欺取財罪。起訴書雖認被告戊○○於本案
26 所為，同時亦涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯
27 罪組織罪嫌，惟按加重詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，
28 其罪數計算，以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之
29 罪數；核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益，因應以行為人
30 所侵害之社會全體利益為準據，認定係成立一個犯罪行為，
31 有所不同。倘若行為人於參與犯罪組織之繼續中，先後為數

次加重詐欺之行為，因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，應僅就首次犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其後之犯行，為其參與組織之繼續行為，為避免重複評價，當無從將一參與犯罪組織行為割裂再另論一參與犯罪組織罪，而與其後所犯加重詐欺罪從一重論處之餘地（最高法院107年度台上字第1066號、108年度上字第416號、第783號判決意旨參照）。查被告戊○○於加入本案由「張雲杰」為首之詐欺集團後，擔任集團內之取款車手，涉犯組織犯罪條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪等事實，業已於本件起訴前，經臺灣桃園地方檢察署檢察官提起公訴，有該署108年度偵字31419號、第31978號、第32828號、109年度偵字第172號、第3136號、第4144號、109年度少連偵字第78號起訴書（見本院卷第193至218頁）在卷可查，而被告戊○○於本案所犯3人以上共同詐欺取財犯行之犯罪時間係在上開經起訴之犯行之後，是本案並非被告戊○○於加入上開集團後參與之首次詐欺犯行。縱令上開詐欺集團係屬犯罪組織，然因被告戊○○係於參與該犯罪組織之繼續中，先後為數次加重詐欺行為，且本案被告戊○○之被訴事實並非首次犯行，故為避免過度評價，自無從割裂同一參與犯罪組織之行為，重複與本案被訴事實成立想像競合犯之餘地，是本案自無從對被告戊○○論以組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪，附此敘明。另起訴書固漏載被告己○○、辛○○、壬○○共犯附表編號1所示犯行之論罪法條，惟檢察官已於本院審理中補充（見本院卷第75頁），而就附表編號5所示之匯款金額及提領金額固均有漏載，然此部分屬接續犯，為起訴效力所及，本院自應並予審理，併此敘明。

(二)共同正犯，係共同實行犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，其成立不以全體均參與實行犯罪構成要件之行為為要件，其行為分擔，亦不以每一階段皆有參與為必要，倘

具有相互利用其行為之合同意思所為，仍應負共同正犯之責。被告4人均知悉告訴人及被害人等遭詐欺集團成員詐騙而將帳戶交出及將款項匯入指定之人頭帳戶，被告4人仍擔任取簿手及車手領取帳戶及提領詐騙款項，使詐欺集團順利完成詐欺取財及洗錢行為，並確保獲得不法利潤，是被告4人均係於集團分工中，屬實現詐欺取財及洗錢行為不可或缺之角色，足見被告己○○、辛○○、壬○○就附表編號1所為；被告己○○、辛○○、戊○○就附表編號2至5所為，均與「張雲杰」及其他詐欺集團成員間，具有相互利用之共同犯意，並各自分擔部分犯罪行為，均應論以共同正犯。

(三)被告4人就附表1至5所示犯行，均係一行為同時觸犯上開各罪名，屬想像競合犯，均應依刑法第55條規定，各從一重之3人以上共同詐欺取財既、未遂罪處斷。

(四)被告己○○就附表編號1至5所示各罪；被告辛○○就附表編號1至5所示各罪；被告戊○○就附表編號2至5所示各罪，均犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。

(五)被告己○○、辛○○、戊○○及所屬詐欺集團成員就附表編號2所示之詐欺取財犯行，已著手於詐欺行為，但未取得金錢，犯罪尚屬未遂，依刑法第25條第2項之規定，依既遂犯之刑度減輕其刑。

(六)爰審酌被告4人加入詐欺集團，擔任取簿手及取款車手以獲取不法利益，不僅侵害告訴人及被害人等之財產法益，且影響社會治安，實屬不該；惟念被告4人犯後均坦承犯行，已見悔意，被告己○○、壬○○並與被害人黃韻臻達成調解；被告己○○、辛○○、戊○○亦與被害人乙○○達成調解，願賠償其等所受之損害，有調解筆錄2份（見本院卷第219至210、317至318頁）在卷可憑，堪認被告4人犯後態度均尚可。兼衡被告4人於詐欺集團中並非擔任主導角色，暨其等犯罪動機、手段、於本院審理時自陳之智識程度及家庭生活狀況（見本院卷第314至315頁）、素行、告訴人甲○○及丙○○、被害人乙○○於本院表示之意見（見本院卷第77、7

9、105、265、315頁）等一切情狀，就被告4人於本案所犯分別量處如附表編號1至5「罪名及宣告刑」欄所示之刑，並就被告己○○、辛○○、戊○○所犯部分均定其應執行刑如主文，以資懲儆。

三、沒收：

(一)犯罪所得部分：

1.被告己○○於本院供稱：我去領包裹沒有拿到任何報酬，收取款項交給上手的報酬是提領金額的2%等語（見本院卷第171頁）；被告壬○○於本院供稱：我去領包裹沒有拿到任何報酬等語（見本院卷第311頁）；被告辛○○於本院供稱：我去領包裹沒有拿到任何報酬，當車手報酬是1天新臺幣（下同）2,000元等語（見本院卷第311頁）；被告戊○○於本院供稱：我當車手1天薪水是2,000元等語（見本院卷第171頁），故被告己○○於本案之犯罪所得為3,080元（計算式：【2萬+3萬+3萬4,000+3萬+3萬+1萬】×2%=3,080）；被告辛○○、戊○○於本案之犯罪所得均為2,000元，均未據扣案，亦未賠償告訴人及被害人等，自均應依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，併依同條第3項規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

2.被告己○○、辛○○、壬○○共同領取如附表編號1所示之存摺及提款卡，固為其等之犯罪所得，惟業已交回詐欺集團成員，非其等事實上管領之物，是此部分即不予宣告沒收。

(二)犯罪所用之物部分：

未扣案如附表編號2至5所示之人頭帳戶提款卡，雖係被告己○○、辛○○、戊○○供其等共同為本案犯罪所用之物，惟未據扣案，且據被告己○○於偵查時陳稱：持用之提款卡均已丟棄等語（見109偵141卷第290頁），又上開帳戶均已遭列為警示帳戶，詐欺集團成員無從再利用作為詐欺取財工具，倘宣告沒收顯然欠缺刑法上之重要性，故均不予宣告沒收。

四、本案被告己○○、辛○○、壬○○雖均係犯組織犯罪條例第

3條第1項後段之參與犯罪組織罪，惟徵諸「本於法律合憲性解釋原則，依司法院釋字第471號關於行為人有無預防矯治其社會危險性之必要，及比例原則等與解釋意旨不相衝突之解釋方法，為目的性限縮，對犯該條例第3條第1項之參與犯罪組織罪者，視其行為之嚴重性、表現之危險性、對於未來行為之期待性，以及所採措施與預防矯治目的所需程度，於有預防矯治其社會危險性之必要，且符合比例原則之範圍內，由法院依該條例第3條第3項規定，一併宣告刑前強制工作（最高法院刑事大法庭108年度台上大字第2306號裁定意旨參照）。審酌被告己○○、辛○○、壬○○於本案之參與情節非重、參與時間非久，是其等於本案犯行所顯現之行為嚴重性及表現危險性均尚屬非重，另參酌被告己○○、辛○○、壬○○於本案犯參與犯罪組織前，均無因與本案相類之同質刑事犯罪經法院判處罪刑及執行之前案紀錄等節，則其等於執行主文所示之刑後，應已足令其等產生警惕，而達預防再犯及矯治之效，故本件尚無宣告強制工作之必要，附此敘明。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，組織犯罪防制條例第3條第1項後段，洗錢防制法第14條第1項，刑法第11條前段、第28條、第339條之4第1項第2款、第2項、第55條、第25條第2項、第51條第5款、第38條之1第1項前段、第3項，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。

本案經檢察官鄭東峯提起公訴，檢察官王巧玲、吳春麗到庭執行職務。

中 華 民 國 109 年 9 月 28 日
刑事第二十一庭 法 官 倪霽茶

上正本證明與原本無異。

如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備

理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。

書記官 陳怡君

中華民國 109 年 9 月 30 日

附錄本案所犯法條全文

中華民國刑法第339條之4

犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

前項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第14條

有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

組織犯罪防制條例第3條

發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。

具公務員或經選舉產生之公職人員之身分，犯前項之罪者，加重其刑至二分之一。

犯第1項之罪者，應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作，其期間為3年。

前項之強制工作，準用刑法第90條第2項但書、第3項及第98條第2項、第3項規定。

以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一

者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：

一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。

二、配合辦理都市更新重建之處理程序。

三、購買商品或支付勞務報酬。

四、履行債務或接受債務協商之內容。

前項犯罪組織，不以現存者為必要。

以第5項之行為，使人行無義務之事或妨害其行使權利者，亦同。

附表：

編號	被害人 / 告訴人	詐騙方式	匯款、交付物品時間、地點及匯入帳戶	匯款金額 (新臺幣)	提領時、地	提領金額 (新臺幣)	罪名及宣告刑
1	被害人庚○○	於108年10月1日前某不詳時間，在網路臉書刊登借款之訊息，俟庚○○見上開臉書訊息而以通訊軟體LINE與之聯繫，詐騙集團成員即向庚○○佯稱：需先提供銀行存摺、提款卡以供審核測試，審核通過後才會放款云云，致庚○○陷於錯誤而於右列時間、地點交付右列物品	於108年10月3日，在新竹市○○區○○道路0段000號統一超商厚稼門市，以宅配方式寄送土地銀行帳號000-000000000000號帳戶存摺及提款卡至臺北市○○區○○路0段000巷0號1樓統一超商庫德門市				己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 壬○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。
2	告訴人甲○○	於108年10月18日下午3時55分許，假冒甲○○侄子名義，撥打電話予甲○○，佯稱：公司急需資金12萬元，要求借款云云，致甲○○陷於錯誤而於右列時間、地點匯款	於108年10月18日下午3時54分許，在屏東高樹鄉高樹郵局臨櫃匯款至中國信託銀行帳號000-0000000000號帳戶（戶名：蔡昀妤）	3萬元	於108年10月18日下午6時5分許，在臺北市○○區○○路00號		己○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。 辛○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。 戊○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。
3	告訴人丙○○	於108年10月18日上午11時30分許，假冒丙○○同學名義，撥打電話予丙○○，佯稱：急需用錢，要求借款5萬元云云，致丙○○陷於錯誤而於右	於108年10月18日下午2時40分許，在臺中市○○區○○路0段000號匯款至中國信託銀行帳號000-000000000000	2萬元	於108年10月18日下午3時4分許，在臺北市○○區○○街000號	2萬元	己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。

(續上頁)

01

		列時間、地點匯款	號帳戶(戶名：蔡昀好)				戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
4	告訴人丁○○	於108年10月14日上午10時許，假冒丁○○友人名義，撥打電話予丁○○，佯稱：急需現金，要求借款云云，致丁○○陷於錯誤而於右列時間、地點匯款	於108年10月18日下午2時2分許，在新竹三姓橋郵局臨櫃匯款至中國信託銀行帳號000-0000000000號帳戶(戶名：蔡昀好)	3萬元	於108年10月18日下午3時44分許，在臺北市○○區○○街0段00號	3萬元	己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
5	被害人乙○○	於108年10月18日，以行動通訊軟體LINE傳送訊息佯稱：申辦貸款需先付押金、購買保險及預付利息云云，致乙○○陷於錯誤而於右列時間、地點匯款	於108年10月18日下午2時3分許，利用網路銀行匯款至中國信託銀行帳號000-0000000000號帳戶(戶名：鄭朝元)	3萬元、3萬元、3萬元、1萬元	於108年10月18日下午2時7分許，在臺北市○○區○○街000號	3萬4,000元	己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。
					於108年10月18日下午3時23分許，在臺北市○○區○○街0段00號	3萬元	
					於108年10月18日下午5時47分許，在臺北市○○區○○路00號	3萬元	
					於108年10月18日晚上8時39分許，在臺北市○○區○○路000號	1萬元	